

I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DE TERRITORIO, URBANISMO, VIVIENDA Y DERECHOS CIUDADANOS

COMISIÓN DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CUOTA)

ACUERDO de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), reunida en Comisión Ejecutiva, en su sesión de 23 de julio de 2026, relativo al procedimiento de expropiación forzosa por la modalidad de tasación conjunta de los terrenos no adheridos a la Junta de Compensación del Sector de Suelo Urbanizable UBLE-OS-07N "Oviñana Sur", de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudillero. Expte. RESP/2025/3006.

En el marco de los artículos 34 y siguientes, y 42 y siguientes del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana-TRLRU (BOE de 31/10/2015); los artículos 182 y siguientes del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (TROTU), aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (BOPA de 27/04/2004); los artículos 243 y siguientes del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU), aprobado por Decreto 63/2022, de 21 de octubre (BOPA de 03/11/2022); previo examen de los documentos que integran el expediente y trámites a los que ha sido sometido, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), reunida en Comisión Ejecutiva, en su sesión de fecha 23 de julio de 2026, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropiación forzosa por la modalidad de tasación conjunta de los propietarios y titulares de derechos no adheridos a la Junta de Compensación del Sector de Suelo Urbanizable UBLE-OS-07N "Oviñana Sur", de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudillero, en los términos que resultan de los informes obrantes en el expediente y que se describen a continuación:

En el presente expediente de expropiación el Ayuntamiento de Cudillero es la Administración expropiante, siendo la beneficiaria la Junta de Compensación del Sector de Suelo Urbanizable UBLE-OS-07N "Oviñana Sur".

Los antecedentes y objeto se resumen en los siguientes:

Declaración de utilidad pública e interés social:

El artículo 104 del TROTU dispone que la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico implica la declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución a efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o servidumbres.

En el mismo sentido, el apartado 2 del artículo 42 del TRLRU indica que la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y esta deba producirse por expropiación.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudillero, aprobadas definitivamente el 8 de mayo de 2004 y publicadas en el BOPA número 136 de 12 de junio, delimitaron el Sector de Suelo Urbanizable UBLE-OS-07N "Oviñana Sur", con un uso predominante residencial y un uso característico de Vivienda Unifamiliar. Al sector inicial se incorporó, en 2007, la zona 12a, colindante, tras tramitación del expediente de "Adaptación de la clasificación de los suelos no urbanizables genéricos" tramitado por el Ayuntamiento de Cudillero.

El Plan Parcial del ámbito UBLE-OS-07N fue aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de fecha 28 de enero de 2010 y publicado en el BOPA número 89 de 19 de abril, lo que implica la declaración de utilidad pública de las obras necesarias para su ejecución y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.

El Proyecto de Actuación se aprobó definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de enero de 2024 y publicado en el BOPA número 34 de 16 de febrero de ese mismo año.

Se constituyó la Junta de Compensación del Sector de Suelo Urbanizable UBLE-OS-07N "Oviñana Sur" de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudillero mediante Escritura otorgada el 31 de mayo de 2024. Constituida la citada Junta de Compensación, y superado el plazo para ello, no se adhieren a la misma los propietarios de las fincas n.º 16, 23, 55, 56, 57, 58 y 61 del Plan Parcial, en total 7 fincas.

Procedimiento de expropiación forzosa:

El artículo 173 del TROTU establece que, en el caso de los propietarios incluidos en el polígono o unidad de actuación que no se incorporen a la Junta de Compensación, sus fincas serán expropiadas a favor de ésta, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.

El proyecto de Expropiación fue suscrito por la empresa Trígono Consultores S. L., el 10 de febrero de 2025. El acuerdo de inicio del expediente expropiatorio fue adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Cudillero, en sesión celebrada el 30 de julio de 2025 y se publica en el BOPA n.º 155 de fecha 12 de agosto de 2025, y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia (El Comercio de fecha 18 de agosto 2025), abriendo un plazo de exposición pública de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación para que los interesados pudieran formular observaciones y reclamaciones concernientes a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.

El momento de exposición al público del proyecto de expropiación es la fecha a la que hay que considerar referida la valoración, como dicta el artículo 34.2.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

La relación de bienes y derechos es el instrumento de concreción individualizada de los bienes y derechos de necesaria ocupación y de los titulares de los mismos, exigida por el artículo 17 LEF. Las parcelas no adheridas a la Junta de Compensación y, por lo tanto, que son objeto de expropiación son las siguientes:

N.º	Finca registral	Ref. catastral	Superficie finca s/ proyecto (m²)	Superficie exprop (m²)
16	9.679	33021A017000500000ML	1978,31	1978,31
23	7.678	33021A017000570000MD	706,98	706,98
55	9.678	33021A017000640000ME	1569,58	1569,58
56	10.634	33021A017000440000MG	1531,09	1531,09
57	16.588	33021A017000320000ME	784,75	357,32
58	4.578	33021A017000400000MW	1453,05	1453,05
61	-	33021A017002340000MY	914,37	914,37

La finca número 16 (registral 9.679) está inscrita a favor de Promociones Inmobiliarias Asturianas, S. A., y tiene una anotación preventiva de embargo a favor de la Agencia Tributaria, anotación de fecha 12 de mayo 2017, caducada y pendiente de cancelación registral.

Las fincas 55 y 56 tienen una hipoteca a favor de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, S. A. (SAREB).

Respecto a la acreditación de la titularidad de la parcela 61, nos encontramos ante una nota simple negativa emitida el 17 de noviembre 2021 informando de la no inscripción de esta finca propiedad de D.ª M. L. A., desprendiéndose del expediente su fallecimiento, e informe de titularidad catastral emitido por el Ayuntamiento de Cudillero.

El plazo para la presentación de alegaciones finalizó el 12 de septiembre 2025, no constando la presentación de alegaciones por parte de los interesados.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cudillero, en fecha 29 de octubre 2025 adopta por unanimidad el acuerdo de aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación de las fincas no adheridas a la Junta de Compensación Sector UBLE-OS-07N "Oviñana Sur" de las normas subsidiarias de planeamiento de Cudillero y se somete el expediente, para su resolución, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, en los términos previstos en el artículo 187.3 TROTU.

Desde el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado, y tras la revisión de la documentación remitida, se formula requerimiento a fin de que la entidad expropiante subsane una serie de deficiencias advertidas en el procedimiento, las cuales consistían en la falta de acreditación de las notificaciones practicadas o de los intentos de notificación infructuosas, publicación en el BOE de las notificaciones infructuosas y notificación al Ministerio Fiscal de la tramitación del Proyecto de Expropiación debido a la existencia de potenciales titulares no comparecientes o desconocidos.

Todas las deficiencias detectadas fueron reparadas por el Ayuntamiento y el expediente completo remitido con fecha 22 de abril de 2026.

Valoración del suelo del Proyecto de Expropiación:

El suelo se encuentra en situación básica de rural según el artículo 21.b) del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (TRLRU):

"El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente."

El Proyecto de Expropiación valora el suelo en situación de rural, conforme al artículo 36. del TRLRU, que establece que, cuando el suelo sea rural:

- Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración.

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada.

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de

singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan.

- b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración.
- c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos.

Este método queda recogido en el artículo 7 y siguientes R. D. 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo (RVLS).

Para la determinación de la renta potencial mayor, el Proyecto de Expropiación considera como cultivo potencial más rentable los cultivos forrajeros, que son las explotaciones más comunes en el entorno territorial del ámbito.

La determinación de los ingresos y de los costes de la explotación se realiza adoptando la media de los años 2020, 2021 y 2022 para la explotación de cultivos forrajeros en el Principado de Asturias del Estudio de Costes y Rentas de Explotaciones Agrarias (ECREA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que arroja un beneficio de la actividad de los tres ejercicios de I-C = 676'64 €/ha.

De acuerdo con la formulación según los artículos 9 y 11 del RVLS, el cálculo arroja un valor inicial de suelo de: 1,92 €/m², que corregido con un factor de localización de $F_1 = 1,4628$, ofrece un valor final de suelo de (Vus): 2,80 €/m².

No se contemplan otros bienes a parte del suelo, por lo que las hojas de aprecio iniciales ofrecidas son las siguientes, incluido el 5% del premio de afección:

N.º	Ref. catastral	Superficie expropiación (m ²)	Valor del suelo	Premio de afección 5%	Indemnización total
16	33021A017000500000ML	1978,31	5.539,27 €	276,96 €	5.816,23 €
23	33021A017000570000MD	706,98	1.979,54 €	98,98 €	2.078,52 €
55	33021A017000640000ME	1569,58	4.394,82 €	219,74 €	4.614,57 €
56	33021A017000440000MG	1531,09	4.287,05 €	214,35 €	4.501,40 €
57	33021A017000320000ME	357,32	1.000,50 €	50,02 €	1.050,52 €
58	33021A017000400000MW	1453,05	4.068,54 €	203,43 €	4.271,97 €
61	33021A017002340000MY	914,37	2.560,24 €	128,01 €	2.688,25 €
Superficie total a expropiar:		8.510,70	Total expropiación:		25.021,46 €

El expediente ha sido objeto de informe técnico y jurídico por el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la D. G. de Urbanismo del Principado de Asturias, que concluye que:

"Examinada la documentación obrante en el expediente y verificado el cumplimiento de los trámites esenciales del procedimiento de tasación conjunta, se considera que el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de las fincas no adheridas a la Junta de Compensación del Sector UBLE OS 07N "Oviñana Sur", de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudillero, ha sido tramitado de conformidad con la normativa aplicable, quedando debidamente acreditados los presupuestos legales exigidos de utilidad pública, necesidad de ocupación e identificación de los bienes y derechos afectados."

Dada la situación básica del suelo rural, para el cálculo del valor del suelo se ha acudido a la asistencia de un técnico competente, técnico del Servicio de Expropiaciones de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, quién ha emitido el informe de valoración de fecha 7 de julio de 2026.

Al igual que el proyecto de expropiación, se valora el suelo en situación de rural por el método de capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración, 12 de agosto de 2025, conforme al artículo 36. del RDL 7/2015 (TRLRUR), y desarrollado en el artículo 7 y siguientes R. D. 1492/2011 (RVLS).

El dictamen considera que el cultivo potencial más rentable es la faba tipo Granja. Los parámetros se extraen de la publicación "Orientaciones del cultivo de la faba SERIDA 2016". Por el método de capitalización de la renta, se obtiene un valor unitario de suelo de: 7,429 €/m², que corregido con un factor global de localización de 1,6105 alcanza un valor unitario final (Vus) de: 11,96 €/m².

La valoración realizada por el Servicio de Expropiaciones de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, desprende unos valores de expropiación de los bienes muy superiores a los propuestos en el proyecto de expropiación aprobado por el Ayuntamiento de Cudillero, esto se debe al tipo de cultivo considerado en el cálculo de la renta de expropiación. Mientras que el proyecto de expropiación considera el cultivo forrajero, por ser el más habitual en la zona, el informe de valoración del Principado de Asturias considera la faba de granja como cultivo potencial más rentable.

En virtud de lo expuesto, se propone, en base al dictamen solicitado, la valoración final según se expresa en el cuadro a continuación:

N.º	Ref. catastral	Superficie expropiación (m ²)	Valor unitario del suelo (€/m ²)	Valor del suelo:	Premio de afección 5%	Indemnización total
16	33021A017000500000ML	1.978,31	11,96	23.660,59 €	1.183,03 €	24.843,62 €



N.º	Ref. catastral	Superficie expropiación (m²)	Valor unitario del suelo (€/m²)	Valor del suelo:	Premio de afección 5%	Indemnización total
23	33021A017000570000MD	706,98	11,96	8.455,48 €	422,77 €	8.878,25 €
55	33021A017000640000ME	1.569,58	11,96	18.772,18 €	938,61 €	19.710,79 €
56	33021A017000440000MG	1.531,09	11,96	18.311,84 €	915,59 €	19.227,43 €
57	33021A017000320000ME	357,32	11,96	4.273,55 €	213,68 €	4.487,23 €
58	33021A017000400000MW	1.453,05	11,96	17.378,55 €	868,92 €	18.248,40 €
61	33021A017002340000MY	914,37	11,96	10.935,87 €	546,79 €	11.482,66 €
Superficie total a expropiar:		8.510,70	Total expropiación:			106.887,38 €

Segundo.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en relación con el artículo 187.5 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TROTU), aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, el presente acuerdo implica la declaración de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados, y el pago o depósito de la valoración en él establecida producirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF).

Tercero.—Se notificará el presente acuerdo al Ayuntamiento de Cudillero en su condición de administración expropiante, a la Junta de Compensación del ámbito como beneficiaria, al Ministerio Fiscal y a los titulares interesados, a fin de que, en caso de disconformidad con la valoración establecida, puedan manifestarlo por escrito en el plazo de veinte días ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), a efectos de dar traslado de la hoja de aprecio impugnada al Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, todo ello de conformidad con el artículo 187.4 del TROTU en concordancia con el artículo 234 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU), aprobado por Decreto 63/2022, de 21 de octubre.

Este acto pone fin a vía administrativa y contra el mismo los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/98 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 2/95 de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 3 de agosto de 2026.—El Secretario de la CUOTA.—Cód. 2026-07117.